

ORIGINAL

RECIBIDO SEP 27 26 AM 10:46
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

4ta. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1209

INFORME POSITIVO

2 de Septiembre
~~de agosto~~ de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1209, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación con las enmiendas que se acompañan en el entirillado.

ALCANCE DE LA MEDIDA



El Proyecto del Senado 1209 (en adelante, P. del S. 1209), según presentado, tiene como propósito "enmendar la Regla 52.2 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, a los fines de establecer que el Tribunal Supremo podrá expedir el auto de certiorari cuando el recurso reciba el voto favorable de no menos de cuatro (4) jueces o juezas del Tribunal Supremo de Puerto Rico; disponer igual norma para la expedición de autos de certificación; y para otros fines relacionados".

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1209 propone enmendar la Regla 52.2 de Procedimiento Civil de Puerto Rico para establecer que será suficiente el voto afirmativo de no menos de cuatro jueces o juezas del Tribunal Supremo para expedir un auto de certiorari. La medida aplica el mismo umbral a los autos de certificación mediante los cuales el Tribunal Supremo trae ante sí asuntos pendientes ante el Tribunal de Primera Instancia o el Tribunal de Apelaciones, así como a las preguntas de derecho certificadas por determinados tribunales federales y por los más altos foros apelativos de los estados y territorios de los Estados Unidos.

La medida adopta para Puerto Rico una variante de la práctica conocida como la *Rule of Four* del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Conforme a esa regla de trabajo, cuatro de los nueve integrantes del foro federal de última instancia pueden

acordar la expedición de un *writ of certiorari*. La premisa es que la coincidencia de cuatro jueces en que una controversia plantea una cuestión jurídica de importancia general constituye una demostración suficiente de que el asunto merece consideración del pleno, aunque esos cuatro jueces no necesariamente formen parte de la mayoría que finalmente adjudique sus méritos.

La referencia jurisprudencial correcta para esa explicación es *Ferguson v. Moore-McCormack Lines, Inc.*¹ En su opinión disidente, el Juez Félix Frankfurter describió la *Rule of Four* como una regla de trabajo desarrollada por el propio Tribunal para identificar los casos merecedores de revisión. Su justificación no descansó exclusivamente en la cantidad de recursos presentados, sino también en una consideración institucional de que cuando cuatro jueces identifican una cuestión jurídica de importancia general, existe una razón suficiente para permitir que el Tribunal la examine luego de recibir los alegatos y completar su deliberación.

La distinción entre expedir un recurso y adjudicarlo en los méritos es central para evaluar el P. del S. 1209. La votación sobre expedición determina únicamente si el Tribunal acogerá el recurso para recibir los alegatos correspondientes, examinar el expediente y considerar formalmente la controversia. La adjudicación posterior permanecerá sujeta a las reglas ordinarias de deliberación y votación. Por ello, la medida aclara expresamente que la expedición no constituirá una determinación en los méritos ni alterará el requisito de mayoría a las decisiones, opiniones y sentencias del Tribunal Supremo. También preserva la exigencia constitucional de que ninguna ley pueda ser declarada inconstitucional sin el voto de una mayoría del número total de jueces y juezas que componen el Tribunal.

Esta separación entre selección y adjudicación impide caracterizar la propuesta como un mecanismo mediante el cual una minoría judicial impondría su criterio jurídico. Los cuatro votos abrirían el caso a revisión, pero no resolverían la controversia. Una vez expedido y perfeccionado el recurso, todas las partes conservarían la oportunidad de presentar sus planteamientos, el expediente sería evaluado de manera plenaria, existiría la posibilidad de la celebración de una vista oral y el Tribunal tendría que alcanzar la mayoría requerida para emitir una decisión vinculante. Los cuatro jueces que favorecieron la expedición podrían incluso adoptar posiciones distintas después de estudiar los alegatos y el expediente completo.

Como es sabido, la Asamblea Legislativa conserva una función sustancial en la configuración de la competencia judicial. En *Petrovich v. Secretario de Hacienda*, el Tribunal Supremo explicó que la Legislatura puede ordenar la competencia judicial mientras preserve al Supremo como tribunal de última instancia y respete las atribuciones que la Constitución le garantiza.² En *Rodríguez v. Registrador*, distinguió entre la jurisdicción, que el poder de adjudicar casos y controversias, y la competencia que es la manera en que el ordenamiento distribuye y canaliza el ejercicio de ese

¹ *Ferguson v. Moore-McCormack Lines, Inc.*, 352 U.S. 521, 527, 529–30 (1957).

² *Petrovich v. Secretario de Hacienda*, 79 DPR 250, 260 (1956).

poder.³ Asimismo, en *Lausell Ducós v. A.C.A.A.*, reiteró que la Asamblea Legislativa no puede alterar la unidad jurisdiccional del sistema, pero sí puede determinar la competencia correspondiente a sus componentes.⁴

El P. del S. 1209 cabe razonablemente dentro de ese espacio legislativo. No elimina la jurisdicción del Tribunal Supremo, no sustrae materias de su consideración, no atribuye finalidad absoluta a un foro inferior y no condiciona la revisión al consentimiento de un litigante. Regula el umbral necesario para activar una modalidad de revisión discrecional. La decisión final permanece enteramente reservada a la función adjudicativa del Tribunal.

Tampoco resulta determinante que la *Rule of Four* federal haya surgido como una regla de trabajo del propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos y no como un mandato congresional. Esa circunstancia describe el origen de la práctica federal, pero no resuelve cómo la Constitución de Puerto Rico distribuye la autoridad normativa entre el Tribunal Supremo y la Asamblea Legislativa. El ordenamiento puertorriqueño contiene una disposición que no tiene equivalente textual exacto en la Constitución federal: la Sección 6 del Artículo V, que reconoce expresamente la facultad legislativa para enmendar, derogar o complementar reglas procesales.⁵

El mismo razonamiento sustenta la aplicación de la norma a los autos de certificación. La certificación permite que el Tribunal Supremo atienda inmediatamente conflictos entre decisiones del Tribunal de Apelaciones, cuestiones noveles de derecho, asuntos de alto interés público y controversias constitucionales sustanciales. La certificación de preguntas remitidas por tribunales federales o por los más altos tribunales de los estados y territorios cumple, además, una importante función de federalismo judicial. Mediante ese mecanismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene la oportunidad de interpretar por primera vez cuestiones determinantes de derecho puertorriqueño, en lugar de permitir que otro foro formule una predicción sobre nuestro ordenamiento. La expedición con cuatro votos preservaría esa función interpretativa sin anticipar la contestación a la pregunta certificada.

ALCANCE DEL INFORME

³ *Rodríguez v. Registrador*, 75 DPR 712 (1953).

⁴ *Lausell Ducós v. A.C.A.A.*, 111 DPR 593 (1981).

⁵ El Artículo V, Sección 6 de la Constitución de Puerto Rico establece que:

El Tribunal Supremo adoptará, para los tribunales, reglas de evidencia y de procedimiento civil y criminal que no menoscaben, amplíen o modifiquen derechos sustantivos de las partes. Las reglas así adoptadas se remitirán a la Asamblea Legislativa al comienzo de su próxima sesión ordinaria y regirán sesenta días después de la terminación de dicha sesión, salvo desaprobación por la Asamblea Legislativa, la cual tendrá facultad, tanto en dicha sesión como posteriormente, para enmendar, derogar o complementar cualquiera de dichas reglas, mediante ley específica a tal efecto.

La Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación del P. del S. 1209, solicitó memoriales explicativos al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, a la Oficina de Administración de los Tribunales y a la Oficina de Servicios Legislativos.

Dentro del término concedido, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y la Oficina de Servicios Legislativos presentaron memoriales explicativos ante esta Comisión. Por su parte, la Oficina de Administración de los Tribunales no sometió comentarios.

A continuación, se expone lo expresado por las entidades que comparecieron por escrito.

COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE PUERTO RICO

El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico no endosa el P. del S. 1209. En su memorial, expresa que se opone a la medida porque “no hay circunstancias fácticas que lo justifiquen” y porque, a su juicio, “constituye una intromisión indebida a las prerrogativas constitucionales del Poder Judicial, en contravención de la doctrina de separación de poderes”. El Colegio sostiene que la denominada Rule of Four es una práctica interna desarrollada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos para manejar su carga de trabajo y recalca que “no fue una creación legislativa, ni un mandato del Congreso, sino una decisión de los jueces en cuanto a la manera que distribuirían su carga de trabajo internamente”.

Conforme a su interpretación, la Constitución de Puerto Rico le delega expresamente al Tribunal Supremo, y no a la Asamblea Legislativa, la facultad de adoptar las reglas que gobiernan los procesos judiciales. Asimismo, plantea que no existe una necesidad operacional que justifique la medida, pues “no ha habido un reclamo de la profesión jurídica ni del propio TSPR para implantar una regla que agilice los procedimientos o que alivie la carga de trabajo del Alto Foro”. Como apoyo, señala que durante el año fiscal 2024-2025 se presentaron o reabrieron 1,307 recursos y se resolvió igual cantidad, para un índice de resolución de 100. En cuanto a la distribución constitucional de poderes, el Colegio argumenta que la Asamblea Legislativa puede determinar “qué casos atenderá cada tribunal”, pero no “cómo se van a atender esos casos”.

Por ello, entiende que la forma en que el Tribunal Supremo evalúa y distribuye internamente sus votos para expedir o denegar un certiorari constituye una materia procesal reservada al propio Tribunal. Añade que legislar la Rule of Four “significaría imponerles a los jueces la manera en la que estos van a organizarse internamente para expedir recursos discrecionales”.

OFICINA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS



La Oficina de Servicios Legislativos endosa el P. del S. 1209. En su memorial, luego de examinar las facultades constitucionales de la Asamblea Legislativa y del Tribunal Supremo de Puerto Rico, concluye que “resulta jurídicamente meritorio enmendar la Regla 52.2 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, según enmendadas, para incorporar de manera expresa la *Rule of Four* como criterio rector en la expedición de los recursos de certiorari y certificación ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico”. La Oficina reconoce que la Constitución confiere al Tribunal Supremo facultades para adoptar reglas relacionadas con su funcionamiento y con los procedimientos judiciales, pero recalca que la Asamblea Legislativa conserva la facultad de “derogar, enmendar o complementar cualquiera de dichas reglas mediante legislación”, dentro de los límites constitucionales. Asimismo, sostiene que la Asamblea Legislativa posee autoridad para determinar la competencia de los tribunales y que la incorporación de la *Rule of Four* “constituye un ejercicio legítimo de las prerrogativas constitucionales de la Asamblea Legislativa”. A juicio de la Oficina, el P. del S. 1209 “armoniza con el principio de separación de poderes y con el sistema de pesos y contrapesos que rige nuestro derecho constitucional”, pues la medida no dispone cómo el Tribunal Supremo habrá de adjudicar los méritos de una controversia, sino que establece el número de votos necesario para que determinados recursos discrecionales sean objeto de revisión. Finalmente, concluye que “la adopción de la *Rule of Four* constituye una reforma procesal razonable que fortalece la función revisora del máximo foro judicial, amplía las garantías de acceso a la justicia y robustece la confianza ciudadana en la administración de la justicia”.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, la Comisión Informante certifica que el P. del S. 1209 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico efectuó un análisis minucioso del P. del S. 1209, según fue referido, así como de las disposiciones pertinentes de la Constitución de Puerto Rico, la jurisprudencia, los memoriales explicativos presentados ante esta Comisión y los informes estadísticos relacionados con el funcionamiento del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

La Comisión de lo Jurídico coincide en que resulta conveniente establecer un criterio uniforme para la expedición de los autos de certiorari y certificación ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Por ello, recomienda la aprobación del P. del S. 1209, con enmiendas. La medida dispone que el voto afirmativo de no menos de cuatro (4) jueces o juezas será suficiente para expedir dichos recursos, sin alterar la mayoría requerida para adjudicar los méritos de una controversia o emitir una decisión

vinculante. El entirillado incorpora, además, las enmiendas correspondientes a las Reglas de Procedimiento Criminal, con el propósito de establecer un criterio uniforme para los recursos civiles y criminales y evitar que el umbral de expedición dependa de la naturaleza procesal del asunto.

El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico se opone a la medida sobre tres fundamentos principales. Primero, sostiene que la denominada *Rule of Four* constituye una práctica interna desarrollada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y no una norma impuesta por el Congreso. Segundo, argumenta que Puerto Rico no enfrenta circunstancias de congestión o atraso que justifiquen su adopción. Tercero, plantea que establecer legislativamente el número de votos necesarios para expedir un recurso interferiría con la facultad del Tribunal Supremo de funcionar bajo reglas de su propia adopción y contravendría la doctrina de separación de poderes.

La Comisión examinó cuidadosamente estos planteamientos. Si bien reconoce la importancia cardinal de preservar la independencia judicial y las facultades constitucionales del Tribunal Supremo, entiende que el texto y la estructura de la Constitución de Puerto Rico conducen a una conclusión distinta. El análisis constitucional no puede circunscribirse a la Sección 4 del Artículo V, que dispone que el Tribunal Supremo funcionará "bajo reglas de su propia adopción". Esa disposición debe interpretarse armónicamente con las Secciones 2, 5 y, de manera particular, 6 del mismo Artículo.

La Sección 2 autoriza a la Asamblea Legislativa, en cuanto no resulte incompatible con la Constitución, a determinar la competencia y organización de los tribunales. La Sección 5 reconoce que el Tribunal Supremo conocerá de aquellos recursos y causas que se determinen por ley. Más directamente, la Sección 6 dispone que el Tribunal Supremo adoptará las reglas de evidencia y de procedimiento civil y criminal, pero reconoce expresamente que la Asamblea Legislativa podrá posteriormente "enmendar, derogar o complementar" esas reglas mediante una ley específica.⁶

Esta última disposición reviste particular importancia para el análisis de la medida. El P. del S. 1209 propone precisamente una legislación específica dirigida a enmendar las reglas procesales que regulan el acceso a la revisión discrecional del Tribunal Supremo. El entirillado, además, extiende la enmienda a las Reglas de Procedimiento Criminal para que el mismo umbral rija con independencia de que el recurso se origine en una controversia civil o criminal. Se utiliza, por tanto, el mecanismo que la propia Constitución contempla para que la Asamblea Legislativa pueda enmendar o complementar las reglas procesales adoptadas por el Tribunal Supremo.

La facultad del Tribunal Supremo para promulgar reglas procesales no es absolutamente exclusiva ni inmune a toda intervención legislativa. Interpretar la frase "bajo reglas de su propia adopción", contenida en la Sección 4, como una prohibición absoluta a la intervención legislativa en materia procesal reduciría sustancialmente el

⁶ Const. P.R. art. V, §§ 2, 5-6.

alcance de la facultad que la Sección 6 reconoce expresamente a la Asamblea Legislativa. Ambas disposiciones deben armonizarse. El Tribunal Supremo conserva la autoridad constitucional para adoptar sus reglas y dirigir su funcionamiento interno, mientras que la Asamblea Legislativa retiene la facultad de enmendar, derogar o complementar las reglas procesales mediante legislación específica, dentro de los límites establecidos por la Constitución.

La distinción entre la administración interna del Tribunal y la reglamentación legislativa de los procedimientos civiles y criminales resulta igualmente significativa. El P. del S. 1209 no asigna recursos a jueces particulares, no organiza las Salas de Despacho, no prescribe el orden en que deben discutirse los casos, no controla la circulación de ponencias, no dirige la deliberación individual de los jueces y no determina el resultado de controversia alguna. La medida se limita a establecer una condición procesal para activar la revisión discrecional del Tribunal. Esa condición incide sobre el acceso a un recurso reconocido por el ordenamiento jurídico y no sobre la administración cotidiana del Tribunal ni sobre la forma en que sus integrantes deberán adjudicar los méritos de una controversia.



De igual forma, la justificación institucional de la *Rule of Four* no se limita a atender circunstancias extraordinarias de congestión judicial. En *Ferguson v. Moore-McCormack Lines, Inc.*, el Juez Félix Frankfurter explicó que la norma responde a la premisa de que, cuando cuatro integrantes del Tribunal consideran que una petición presenta una cuestión jurídica de importancia general, existe fundamento suficiente para que el asunto sea objeto de revisión plenaria.⁷ La lógica de la norma procura evitar que la misma mayoría que eventualmente podría prevalecer en los méritos controle de manera absoluta cuáles controversias pueden siquiera acceder a la consideración plena del foro de última instancia.

El Colegio también invoca *In re Pellot Córdova* para sostener que la Constitución deposita en el Poder Judicial la facultad de regir la administración del sistema de justicia.⁸ La Comisión coincide con ese principio, pero entiende que debe examinarse dentro del contexto de la controversia resuelta en dicho caso. *Pellot Córdova* versó sobre los poderes inherentes del Tribunal Supremo respecto a la profesión jurídica y la administración judicial. No resolvió que toda norma relacionada con el trámite de los recursos discrecionales quede excluida de la facultad legislativa expresamente reconocida en la Sección 6 del Artículo V. Incluso, el propio memorial del Colegio reconoce que la expresión que invoca surgió en el contexto del poder judicial para regular la profesión legal.

Tampoco resulta completamente exacto caracterizar la medida como una reducción uniforme del número de votos requerido para expedir un recurso. Bajo la norma vigente, se requiere la mayoría de los jueces y juezas que intervengan, por lo que el umbral varía según la participación judicial en cada caso. Si intervienen nueve u ocho integrantes, se requieren cinco votos. El P. del S. 1209 sustituye ese criterio

⁷ *Ferguson v. Moore-McCormack Lines, Inc.*, 352 U.S. 521, 529–30 (1957).

⁸ *In re Pellot Córdova*, 204 DPR 814, 824 (2020).

variable por un mínimo fijo de cuatro votos. En determinados casos reducirá el número necesario para la expedición; en otros lo mantendrá. La medida persigue, por tanto, establecer uniformidad y previsibilidad en la etapa de expedición.

La Comisión tampoco comparte el planteamiento de que la ausencia de atraso o congestión elimine la conveniencia de la medida. Un índice elevado de resolución mide la relación entre los asuntos presentados y aquellos dispuestos durante determinado periodo, pero no permite determinar si el umbral vigente produce la selección institucional más adecuada de las controversias que ameritan revisión. Un recurso denegado constituye, para efectos estadísticos, un asunto resuelto. Por ello, la capacidad del Tribunal para disponer de su inventario no contesta la cuestión normativa que plantea el proyecto: si cuatro integrantes de un tribunal compuesto ordinariamente por nueve jueces deben poder asegurar la revisión plenaria de una controversia que consideran jurídicamente significativa.

Los informes estadísticos oficiales examinados por la Comisión demuestran, además, que el certiorari constituye consistentemente el principal mecanismo de acceso al Tribunal Supremo. Durante los años fiscales 2021–2022, 2022–2023, 2023–2024 y 2024–2025, los recursos de certiorari representaron, respectivamente, el 66.02%, 63.03%, 61.74% y 63.73% de todos los asuntos presentados o reabiertos. Estas cifras evidencian que la etapa de expedición no ocupa un lugar marginal en el funcionamiento del Tribunal, sino que constituye el principal punto de acceso a su función revisora.



Durante esos cuatro años fiscales, el Tribunal atendió en conjunto 3,804 recursos de certiorari y apelación. De ese total, expidió 262 autos y denegó 3,455. En términos porcentuales, los autos expedidos representaron aproximadamente el 6.9% de los recursos atendidos, mientras que las denegatorias representaron aproximadamente el 90.8%.

El patrón tampoco se limita a los años más recientes. En el año fiscal 2014–2015 se atendieron 1,374 recursos de certiorari y apelación, se expidieron 109 autos y se denegaron 1,100. En 2016–2017 se atendieron 1,429 recursos, se expidieron 76 y se denegaron 1,303. En 2020–2021 se atendieron 1,022 recursos, se expidieron 100 y se denegaron 892. La consistencia de estos resultados a través del tiempo evidencia que el acceso a la revisión plenaria ha sido marcadamente selectivo bajo distintas composiciones del Tribunal.

La Comisión no interpreta estas cifras como evidencia de que los recursos denegados debieron ser expedidos, ni presume que todos planteaban controversias meritorias. La naturaleza discrecional del certiorari requiere necesariamente un proceso de selección y el Tribunal Supremo no constituye un segundo foro apelativo llamado a corregir cada error alegado. Sin embargo, los datos sí ilustran la importancia institucional del umbral de expedición. Cuando la inmensa mayoría de los recursos atendidos no accede a la etapa de revisión plenaria, resulta razonable permitir que una minoría cualificada de cuatro integrantes pueda asegurar la consideración de aquellas controversias que, a su juicio, planteen conflictos jurisprudenciales, cuestiones noveles, errores de particular trascendencia o asuntos de alto interés público.

Los datos relacionados con las solicitudes de reconsideración apuntan en igual dirección. Durante el año fiscal 2024–2025 se atendieron 843 mociones de reconsideración relacionadas con recursos; 827 fueron denegadas y únicamente 16 culminaron en la expedición del recurso. Ello demuestra que, aunque existe un mecanismo para reconsiderar una denegatoria inicial, su utilización culmina excepcionalmente en la expedición. El establecimiento de un umbral fijo de cuatro votos permitiría que una minoría cualificada asegure la revisión desde la etapa inicial cuando entienda que una cuestión posee suficiente importancia jurídica. Para propósitos ilustrativos véase la siguiente tabla:⁹

Año fiscal	Certiorari como % de asuntos presentados/reabiertos	Recursos de certiorari y apelación atendidos	Autos expedidos	Autos denegados
2021–2022	66.02%	982	49	911
2022–2023	63.03%	956	76	852
2023–2024	61.74%	927	63	843
2024–2025	63.73%	939	74	849
Total	—	3,804	262	3,455

La evidencia empírica disponible demuestra, además, que los casos efectivamente acogidos pueden tener consecuencias sustantivas significativas. Durante el término 2023–2024, el Tribunal Supremo revisó 44 casos provenientes del Tribunal de Apelaciones y emitió 31 opiniones revocatorias, equivalentes al 70.4% de los asuntos revisados. Durante ese mismo periodo denegó expedir o acoger 835 recursos procedentes del foro intermedio. En términos aproximados, por cada caso que culminó en una opinión revocatoria, 27 recursos provenientes del Tribunal de Apelaciones no fueron acogidos.¹⁰

Esta tasa de revocación debe interpretarse con cautela, pues el estudio se concentró en las opiniones publicadas y advirtió que determinadas sentencias y resoluciones sin expresiones o votos particulares no se encuentran disponibles públicamente.¹¹ Aun con esa limitación metodológica, la información resulta pertinente para ilustrar la trascendencia de la etapa de selección: es en ese momento

⁹ Secretaría del Tribunal Supremo de Puerto Rico, *Informe Estadístico: Año Fiscal 2021–2022* 11–12 (2022); Secretaría del Tribunal Supremo de Puerto Rico, *Informe Estadístico: Año Fiscal 2022–2023* 11–12 (2023); Secretaría del Tribunal Supremo de Puerto Rico, *Informe Estadístico: Año Fiscal 2023–2024* 13–14 (2024); Secretaría del Tribunal Supremo de Puerto Rico, *Informe Estadístico: Año Fiscal 2024–2025* (2025).

¹⁰ Miguel A. Rodríguez Ramos & Joel Andrews Cosme Morales, *En el Tribunal Supremo de Puerto Rico: Estudio estadístico de su labor para el término 2023–2024*, 5 Rev. Asoc. Abog. P.R. 197, 206–07 (2024).

¹¹ *Id.* en las págs. 198–99.

cuando se determina qué controversias podrán ser examinadas plenariamente y cuáles podrán contribuir, mediante una decisión vinculante, al desarrollo uniforme del derecho puertorriqueño.

El P. del S. 1209 tampoco transforma el certiorari en un recurso disponible como cuestión de derecho. La parte peticionaria continuará sin tener garantía de revisión y deberá persuadir a por lo menos cuatro integrantes del Tribunal de que la controversia amerita la intervención del foro de última instancia. La voluntad aislada de un juez o jueza no será suficiente para provocar la expedición. Cuatro votos en un Tribunal compuesto ordinariamente por nueve integrantes constituyen una minoría cualificada y reflejan un respaldo institucional sustancial.

De igual forma, la expedición mediante cuatro votos no adjudica la controversia. Un juez o jueza puede favorecer la revisión de un asunto por la novedad de la cuestión planteada, la existencia de un conflicto entre decisiones del Tribunal de Apelaciones, la necesidad de aclarar un precedente o la importancia pública de la controversia y, luego de examinar plenamente el expediente y los argumentos de las partes, votar por confirmar la determinación recurrida. Determinar que una controversia merece ser escuchada constituye una decisión institucional distinta de resolver cómo debe adjudicarse. El P. del S. 1209 preserva esa distinción y mantiene inalterada la mayoría necesaria para emitir una decisión vinculante sobre los méritos.

La comparación con *Alvarado Pacheco v. E.L.A.* también favorece la conclusión de esta Comisión.¹² En aquel caso se examinó legislación que restringía sustancialmente la revisión interlocutoria y condicionaba determinadas certificaciones al consentimiento de las partes. La preocupación constitucional surgía de que aquellas restricciones podían convertir a foros inferiores en tribunales prácticamente finales y crear ámbitos inmunes a la revisión del Tribunal Supremo. El P. del S. 1209 opera en dirección distinta: no restringe las materias susceptibles de revisión, no concede a los litigantes poder de veto sobre la intervención del Tribunal y no inmuniza actuaciones gubernamentales o privadas frente al escrutinio judicial. Por el contrario, facilita que una cantidad sustancial de integrantes del Tribunal pueda provocar la consideración plenaria de un asunto.

La doctrina de separación de poderes exige cautela cuando una rama del Gobierno ejerce facultades que inciden sobre el funcionamiento de otra, pero no establece compartimentos absolutamente herméticos. Su finalidad es evitar interferencias indebidas y preservar el equilibrio constitucional entre las ramas. Cuando la propia Constitución reconoce expresamente a la Asamblea Legislativa la facultad de enmendar, derogar o complementar las reglas procesales, el ejercicio específico y cuidadoso de esa autoridad no constituye, por sí solo, una usurpación de la función judicial.

El entirillado electrónico fortalece, además, la coherencia de la medida al extender el mismo criterio a las Reglas de Procedimiento Criminal. Esta enmienda evita que un recurso civil pueda expedirse mediante cuatro votos mientras un recurso

¹² *Alvarado Pacheco v. E.L.A.*, 188 DPR 594 (2013).

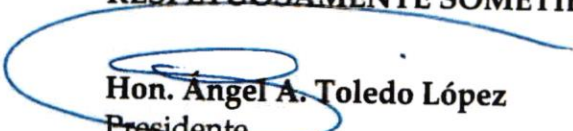
criminal sustancialmente equivalente permanezca sujeto a un umbral distinto. La uniformidad resulta particularmente pertinente porque el fundamento de la regla resulta igualmente aplicable a controversias de naturaleza civil y criminal.

Por todo lo anterior, la Comisión concluye que el P. del S. 1209 constituye un ejercicio válido de la facultad constitucional de la Asamblea Legislativa para enmendar y complementar las reglas procesales. La medida no controla la deliberación judicial, no predetermina el resultado de controversia alguna, no altera la mayoría necesaria para adjudicar los méritos y no menoscaba la condición del Tribunal Supremo como foro judicial de última instancia. Se limita a establecer un umbral uniforme para que cuatro integrantes del Tribunal puedan determinar que una controversia merece consideración plenaria.

En consecuencia, la Comisión de lo Jurídico recomienda la aprobación del P. del S. 1209, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico. La medida promueve mayor uniformidad y previsibilidad en la expedición de los recursos discrecionales, reconoce el valor institucional de una minoría cualificada, armoniza las reglas aplicables a los procedimientos civiles y criminales y fortalece la función revisora del Tribunal Supremo en la interpretación, coherencia y desarrollo del derecho puertorriqueño.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico tiene a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre el P. del S. 1209, recomendando su aprobación con las enmiendas que se acompañan en el entirillado.

RESPECTUOSAMENTE SOMETIDO.



Hon. Ángel A. Toledo López
 Presidente
 Comisión de lo Jurídico
 Senado de Puerto Rico

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1209

22 de abril de 2026

Presentado por la señora Barlucea Rodríguez

Referido a la Comisión de lo Jurídico

LEY



Para enmendar la Regla 52.2 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, según enmendadas a fin los fines de establecer que el Tribunal Supremo podrá expedir el auto de certiorari cuando el recurso reciba el voto favorable disponer que será suficiente el voto afirmativo de no menos de cuatro (4) jueces o juezas del Tribunal Supremo de Puerto Rico para la expedición de un auto de certiorari; disponer igual norma para la expedición de autos de certificación; enmendar la Regla 217 de Procedimiento Criminal de Puerto Rico, a los fines de establecer el mismo umbral para la expedición de autos de certiorari en casos criminales; uniformar las normas aplicables a los recursos civiles y criminales ante el Tribunal Supremo; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Puerto Rico forma parte de la tradición constitucional y judicial de los Estados Unidos. Nuestro sistema procesal, cultura forense y buena parte de nuestras instituciones judiciales han evolucionado en diálogo constante con la experiencia federal. Por ello, cuando se examinan mecanismos diseñados para fortalecer la función revisora de un tribunal de última instancia, resulta no solo legítimo, sino prudente, atender aquellas prácticas institucionales del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que han demostrado estabilidad, racionalidad y utilidad a través del tiempo. Una de ellas es la conocida *Rule of Four*. Esta es una norma consuetudinaria conforme a la cual

cuatro de los nueve jueces bastan para conceder un *writ of certiorari* y, por ende, para colocar un caso en el calendario del más alto foro judicial de la Nación.

El Juez Félix Frankfurter describió la *Rule of Four* como una regla de trabajo diseñada por el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos como un método práctico para determinar cuándo un caso merece revisión. Según explicó, la teoría de esa norma es que, si cuatro jueces estiman que la petición plantea una cuestión jurídica de importancia general, ello constituye prueba suficiente de que el asunto reviste la importancia necesaria para justificar la intervención del foro de última instancia. En esa medida, la regla responde a una concepción institucional profundamente arraigada en la tradición judicial americana. *Rogers v. Missouri Pac. R. Co.* *Ferguson v. Moore-McCormack Lines, Inc.*, 352 U.S. 521, 529 (1957) (Frankfurter, J., disidente).

La autoridad de la Asamblea Legislativa para aprobar esta medida surge del propio texto de la Constitución de Puerto Rico. El Artículo V, Sección 2, dispone que los tribunales de Puerto Rico constituirán un sistema judicial unificado y que la Asamblea Legislativa, en cuanto no resulte incompatible con la Constitución, podrá crear y  suprimir tribunales, con excepción del Tribunal Supremo, y "determinará su competencia y organización". Esa delegación es una concesión expresa de poder para estructurar normativamente los cauces mediante los cuales se ejerce la función judicial, incluyendo las vías procesales y los mecanismos de acceso a la revisión del foro de última instancia. A su vez, el Artículo V, Sección 3, garantiza que el Tribunal Supremo continuará siendo el tribunal de última instancia en Puerto Rico, mientras que la Sección 5 confirma que conocerá en primera instancia del hábeas corpus y de "aquellos otros recursos y causas que se determinen por ley".

Más directamente, la Sección 6 del Artículo V dispone que el Tribunal Supremo adoptará las reglas de evidencia y de procedimiento civil y criminal, pero reconoce expresamente que la Asamblea Legislativa tendrá la facultad de enmendar, derogar o complementar cualquiera de esas reglas mediante una ley específica a tal efecto. El ejercicio de esa facultad no constituye, por sí

solo, una interferencia con el Poder Judicial, sino la utilización del mecanismo de colaboración normativa expresamente establecido por la Constitución.



La jurisprudencia puertorriqueña ha reconocido consistentemente ese deslinde. En Petrovich v. Secretario de Hacienda, 79 DPR 250, 260 (1956), el Tribunal Supremo explicó que la excepción al poder legislativo de configurar la competencia judicial es que el Supremo conserve su condición de tribunal de última instancia y su competencia originaria en hábeas corpus, además de los otros recursos y causas que la ley determine. En la misma dirección, Rodríguez v. Registrador, 75 DPR 712 (1953), distinguió entre jurisdicción y competencia, al aclarar que la jurisdicción se refiere al poder del tribunal para decidir casos y controversias, mientras que la competencia atiende la forma en que el ordenamiento distribuye y canaliza el ejercicio de esa jurisdicción. Más adelante, Lausell Ducós v. A.C.A.A., 111 DPR 593 (1981), reiteró que la Constitución restringió a la Asamblea Legislativa en cuanto a la jurisdicción unificada del sistema, pero le reservó la facultad de ordenar la competencia de los tribunales. —“La Asamblea Legislativa no puede variar el principio de unidad jurisdiccional del sistema. Puede, sin embargo ... determinar la competencia que deba corresponder a cada sección o sala del Tribunal General de Justicia”.

Ese entendimiento también quedó claramente reflejado en los debates de la Asamblea Constituyente. El Informe de la Comisión de la Rama Judicial expresó que la unificación judicial eliminaba los viejos problemas técnicos de jurisdicción, pero dejaba al poder legislativo facultado para determinar la competencia de los tribunales. De igual forma, el delegado Víctor Gutiérrez Franqui explicó que, aunque la Asamblea Legislativa no podía abolir el Tribunal Supremo, alterar su integración ni quitarle su carácter de tribunal apelativo y de última instancia, sí debía conservar “suficiente libertad” para disponer de tiempo en tiempo “lo que la razón y las circunstancias aconsejen” respecto a la competencia. —1 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico 591–592 (1952), 25to Día de Sesión (Expresiones del delegado Sr. Gutiérrez Franqui). Es decir, la Constitución no reservó al Tribunal

Supremo un monopolio absoluto sobre la definición de todos los mecanismos de acceso a su función revisora, sino que dejó espacio a la configuración legislativa, siempre que no se le despoje de su rol final dentro del sistema judicial.

A la luz de ese marco, una disposición que establezca que el auto de certiorari o el auto de certificación se expedirá con el voto favorable de no menos de cuatro jueces o juezas no despoja al Tribunal Supremo de jurisdicción y no le arrebató su condición de último intérprete del derecho puertorriqueño. Lo que hace es regular una condición de ejercicio de su competencia revisora discrecional al fijar el umbral mínimo de coincidencia interna necesario para activar la consideración plena del recurso. Esa es una regla sobre competencia y organización del acceso al foro revisor, no una orden sobre cómo adjudicar los méritos del caso, ni una imposición legislativa del resultado. La Asamblea Legislativa no le estaría indicando al Tribunal Supremo cómo resolver una controversia, sino estableciendo el umbral procesal suficiente para abrir la puerta a su revisión plenaria ~~diciendo al Tribunal Supremo cómo resolver sino que le estaría diciendo la competencia necesaria para abrir la puerta a la revisión~~. Esa clase de regulación cae, precisamente, dentro del ámbito normativo que la Constitución le reconoce al legislador.

La compatibilidad constitucional de una medida de esta naturaleza se aprecia aún mejor cuando se contrasta con la legislación que el propio Tribunal Supremo declaró inválida en Alvarado Pacheco y otros v. E.L.A., 188 DPR 594 (2013) (Resolución). Allí, la mayoría concluyó que la Ley 18-2013 era inconstitucional porque, por su propósito y efecto, creaba obstáculos que podían convertir a foros inferiores en tribunales prácticamente finales en ciertas controversias, restringía severamente la revisión interlocutoria y, en el caso de la certificación desde el Tribunal de Primera Instancia, subordinaba la intervención del Supremo al consentimiento de las partes. En otras palabras, aquella ley cerraba o estrechaba el acceso. La presente medida haría lo contrario, pues no crea "islas jurisdiccionales", no somete la revisión al veto de litigante alguno, no busca inmunizar al Estado ni a ningún particular y no reduce el acceso al

tribunal de última instancia. Por el contrario, amplía prudentemente la posibilidad de revisión y fortalece el papel institucional del Tribunal Supremo.

Por ello, esta legislación es un ejercicio válido de la facultad que la Constitución asigna a la Asamblea Legislativa para determinar la competencia y organización de los tribunales y para enmendar o complementar las reglas de procedimiento mediante una ley específica. Esta Ley, en vez de cerrar caminos hacia el tribunal de última instancia, los preserva y los robustece. Esa es precisamente la clase de configuración legislativa que la Constitución permite, pues estamos ante una legislación que organiza el acceso al poder judicial sin destruir su esencia, sin desplazar su autoridad final y sin convertir la regulación de competencia en un instrumento para frustrar la justicia.

La experiencia federal demuestra, además, que la *Rule of Four* ha servido para armonizar dos valores esenciales de todo tribunal de última instancia: la eficiencia institucional y la justicia en casos de alta relevancia jurídica. En Puerto Rico, sin embargo, la regla vigente para la expedición de autos discrecionales por el Pleno del Tribunal Supremo requiere el voto de la mayoría de los jueces y juezas que intervengan.

Los informes estadísticos oficiales del Tribunal Supremo demuestran que el certiorari constituye el principal mecanismo de acceso a su función revisora. Durante los años fiscales 2021-2022 a 2024-2025, los recursos de certiorari representaron entre el 61.74% y el 66.02% de todos los asuntos presentados o reabiertos ante dicho Foro. Si bien estas cifras no permiten concluir que los recursos denegados debieron necesariamente ser expedidos, sí evidencian la relevancia de la etapa de selección, pues es en ella donde se determina cuáles controversias accederán a consideración plenaria y, potencialmente, contribuirán al desarrollo, uniformidad y claridad del derecho en Puerto Rico.¹

¹ Secretaría del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Informe Estadístico: Año Fiscal 2021-2022 11 (2022) (Gráfica 1.4) (66.02% de los casos presentados y reabiertos correspondió a recursos de certiorari); Secretaría del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Informe Estadístico: Año Fiscal 2022-2023 11 (2023) (Gráfica 1.4) (63.03%); Secretaría del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Informe Estadístico: Año Fiscal 2023-2024 13 (2024) (Gráfica 1.4) (61.74%); Secretaría del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Informe Estadístico: Año Fiscal 2024-2025 (2025) (Gráfica 1.4) (63.73%).

En el proceso criminal, la Regla 215 de Procedimiento Criminal dispone que los autos de certificación se tramitarán conforme al procedimiento establecido en las Reglas de Procedimiento Civil. Por consiguiente, la enmienda a la Regla 52.2 también regirá la expedición de autos de certificación en casos criminales. No obstante, la Regla 217 regula separadamente la revisión mediante certiorari de las sentencias y resoluciones del Tribunal de Apelaciones en materia criminal. Por ello, resulta necesario enmendar expresamente esa Regla para establecer el mismo umbral de cuatro votos y asegurar un tratamiento uniforme de los recursos civiles y criminales.

La presente medida adopta, para nuestro ordenamiento, una norma inspirada en la mejor tradición judicial de los Estados Unidos. En ese sentido, ~~el auto de certiorari, y de igual manera el auto de certificación, se expida cuando así lo favorezcan no menos de cuatro jueces o juezas del Tribunal Supremo~~ será suficiente el voto afirmativo de no menos de cuatro jueces o juezas del Tribunal Supremo para acordar la expedición de un auto de certiorari o de certificación. Con ello no se menoscaba la autoridad adjudicativa del Tribunal, ni se altera la decisión final sobre los méritos, que seguirá descansando en las reglas ordinarias de deliberación y votación aplicables. Lo único que se dispone es que una minoría cualificada del Tribunal pueda asegurar que un asunto de especial importancia llegue a la etapa de revisión plena donde las partes tendrán la oportunidad de presentar sus alegatos ante ese foro.

Mediante esta Ley, la Asamblea Legislativa reafirma una política pública de mayor apertura al escrutinio judicial, de mayor fidelidad a la experiencia institucional americana y de mayor protección del carácter del Tribunal Supremo de Puerto Rico como verdadero foro de última instancia en los asuntos de mayor importancia para nuestro Pueblo.

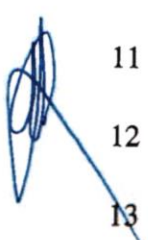
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

- 1 Sección 1.- Se enmienda la Regla 52.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, según
- 2 enmendada, a los fines de que lea como sigue:

1 "Regla 52.2. Términos y efectos de la presentación de una apelación, un recurso
2 de certiorari y un recurso de certificación

3 (a) ...

4 (b) Recurso de "certiorari". Los recursos de certiorari al Tribunal de Apelaciones
5 para revisar las resoluciones finales en procedimientos de jurisdicción voluntaria o al
6 Tribunal Supremo para revisar, discrecionalmente, las sentencias o resoluciones del
7 Tribunal de Apelaciones en recursos de apelación o las sentencias o resoluciones
8 finales en recursos de certiorari en procedimientos de jurisdicción voluntaria
9 deberán ser presentados dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días
10 contados desde el archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia o
11 resolución recurrida.



12 Los recursos de certiorari al Tribunal de Apelaciones para revisar resoluciones u
13 órdenes del Tribunal de Primera Instancia o al Tribunal Supremo para revisar las
14 demás sentencias o resoluciones finales del Tribunal de Apelaciones en recursos
15 discrecionales o para revisar cualquier resolución interlocutoria del Tribunal de
16 Apelaciones deberán presentarse dentro del término de treinta (30) días contados
17 desde la fecha de notificación de la resolución u orden recurrida. El término aquí
18 dispuesto es de cumplimiento estricto, prorrogable sólo cuando medien
19 circunstancias especiales debidamente sustentadas en la solicitud de certiorari.

20 En aquellos casos que mediante recurso de certiorari se paralicen los procesos
21 ante el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Apelaciones deberá resolver la

1 controversia presentada ante sí dentro de los sesenta (60) días siguientes a que las
2 partes concernidas se hayan expresado.

3 En los recursos de certiorari ante el Tribunal Supremo, ~~la expedición del auto podrá ser~~
4 ~~acordada mediante~~ será suficiente el voto afirmativo de no menos de cuatro (4) jueces o juezas
5 para acordar la expedición del auto. La expedición del auto no constituirá adjudicación en los
6 méritos ni alterará el requisito de que toda decisión, opinión o sentencia del Tribunal
7 Supremo sea acordada conforme al voto mayoritario de los jueces que participen en la toma de
8 la decisión. En ningún caso podrá declararse inconstitucional ley alguna salvo por una
9 mayoría del número total de los jueces y juezas de que esté compuesto el Tribunal Supremo,
10 de conformidad con la Constitución y las leyes de Puerto Rico.

11 (c) ...

12 (d) Recursos de certificación al Tribunal Supremo. Mediante auto de certificación,
13 a ser expedido discrecionalmente, motu proprio o a solicitud de parte, el Tribunal
14 Supremo podrá traer inmediatamente ante sí para considerar y resolver cualquier
15 asunto pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia o el Tribunal de Apelaciones,
16 cuando se plantee la existencia de un conflicto entre decisiones previas del Tribunal
17 de Apelaciones, se planteen cuestiones noveles de derecho o se planteen cuestiones
18 de alto interés público que incluyan cualquier cuestión constitucional sustancial al
19 amparo de la Constitución **[del Estado Libre Asociado]** de Puerto Rico o de la
20 Constitución de Estados Unidos de América. ~~La expedición del auto de certificación~~
21 ~~podrá acordarse mediante~~ Será suficiente el voto afirmativo de no menos de cuatro (4) jueces o
22 juezas del Tribunal Supremo para acordar la expedición del auto de certificación. Dicha

1 *determinación tendrá el único efecto de acoger el asunto para su consideración por el Tribunal*
2 *y no se entenderá como una resolución en los méritos.*

3 También el recurso de certificación se formalizará cuando el Tribunal Supremo
4 de Estados Unidos de América, un Tribunal de Circuito de Apelaciones de Estados
5 Unidos de América, un Tribunal de Distrito de Estados Unidos de América, o el más
6 alto tribunal apelativo de cualquiera de los estados y territorios de los Estados
7 Unidos de América, tenga ante su consideración un caso en el cual surja cualquier
8 asunto judicial en el que estén implicadas cuestiones de derecho puertorriqueño que
9 puedan determinar el resultado del mismo y respecto al cual, en la opinión del
10 Tribunal solicitante, no existan precedentes claros en la jurisprudencia de este
11 Tribunal. *En estos casos, ~~la expedición del auto de certificación igualmente podrá acordarse~~*
12 *mediante igualmente será suficiente el voto afirmativo de no menos de cuatro (4) jueces o*
13 *juezas del Tribunal Supremo para acordar la expedición del auto de certificación.*

14 (e) ...

15 (1) ...

16 (2) ...

17 (3) ...

18 (4) ...

19 (f) ...

20 (g) ...

21 (h) ..."

1 Sección 2. — Se enmienda la Regla 217 de las Reglas de Procedimiento Criminal de
2 Puerto Rico, según enmendada, a los fines de que lea como sigue:

3 “Regla 217. - Revisión de sentencia dictada en apelación; término.

4 La sentencia dictada en apelación o certiorari, o la resolución final denegando el
5 auto de certiorari dictada por el Tribunal de Apelaciones, podrá ser revisada por el
6 Tribunal Supremo mediante certiorari a ser librado a su discreción, y de ningún otro
7 modo. Para acordar la expedición del auto, será suficiente el voto afirmativo de no menos de
8 cuatro (4) jueces o juezas del Tribunal Supremo. En ningún caso podrá declararse
9 inconstitucional ley alguna salvo por una mayoría del número total de los jueces y juezas de
10 que esté compuesto el Tribunal Supremo, de conformidad con la Constitución y las leyes de
11 Puerto Rico.

12 La solicitud de certiorari deberá presentarse dentro de los treinta (30) días del
13 archivo en autos de la notificación de la sentencia o de la resolución de una moción
14 de reconsideración en la forma dispuesta en la Regla 216. Este término es
15 jurisdiccional. Si la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la
16 sentencia o resolución es distinta a la del depósito en el correo de dicha notificación,
17 el término se calculará a partir de la fecha del depósito en el correo.”

18 Sección 2-3. - Vigencia

19 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.